



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)
Città d'Arte



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 436 DEL 27/11/2025	OGGETTO: “Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - Plesso Scuola Materna” - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino Missione 4 - Istruzione e ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - Lavori III SAL - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE III ACCONTO.
Registro Generale N. 692 DEL 02/12/2025	

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **due**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

CUP: J27G22000110006

CIG: A001A8B83A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. LGS. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 23 del 29.12.2023, con cui è stato rinnovato il decreto sindacale precedente con il quale si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;

Premesso che:

- il Ministero dell'Istruzione - unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, con prot. 48038 del 2 dicembre 2021 ha emanato l'avviso per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

Preso atto che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 05 luglio 2022 l'opera della quale trattasi è stata inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 con CUP J27G22000110006 dell'importo complessivo di € 357.310, finanziati con il contributo PNRR;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 10 agosto 2022 si approvava il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica redatto dall'arch. Pasquale Maiella e dall'Ing. Aristide Costanzo dipendenti dell'ente;
- a seguito della presentazione della candidatura, il Comune di Avella è risultato assegnatario del contributo per l'intervento di “Realizzazione di nuova mensa presso la scuola primaria sita nel Comune di Avella” come risulta dal decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 29 dicembre 2022, n. 111, codesto ente locale è stato ammesso al finanziamento e, pertanto, è autorizzato ad avviare tutte le procedure attuative;
- in data 30.01.2023 è stato sottoscritto l'Accordo di concessione e finanziamento, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - che disciplina i rapporti tra le parti dell'intervento denominato “Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - Plesso Scuola Materna” nell'ambito del PNRR, Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2 che prevede il seguente cronoprogramma:

- aggiudicazione dei lavori: entro il 31.08.2023;
- avvio dei lavori: entro il 30.11.2023;
- collaudo dei lavori: entro il 30.06.2024.
- con delibera di Giunta comunale Delibera G.C. n° 78 del 04/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di *“Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - Plesso Scuola Materna”* per un ammontare complessivo pari ad € 357.310,00 di cui € 255.000,00 per lavori, oltre IVA, ed € 64.644,00 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° MEF-RGS-RR 175 del 11.07.2023 si attribuiva all'ente locale ulteriori somme del 10% per L'aggiornamento prezzi, per cui l'ammontare complessivo del progetto sarà pari a € 384.930,00 di cui € 280.000,00 per lavori, oltre IVA, ed € 104.930,00 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la copertura finanziaria complessiva dell'iniziativa è garantita con i fondi di cui al Decreto interministeriale del 23.02.2021 - Contributi anno 2021 per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - art. 1, comma 139 e seguenti, legge 145/2018 -, iscritti sul cap. 2613.1 - Miss. 04 Progr. 02-impegno 430/23 del bilancio 2023/2025;

Preso atto:

- della Determinazione n°1721 del 08/08/2023 del Settore 5 - Unità Amministrativa Speciale per il PNRR della Provincia di Avellino, con cui è stata indetta una <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori di *“Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - Plesso Scuola Materna”*, per un importo di € 280.000,00, comprensivo di € 5.000,00 per oneri di sicurezza e di € 63.061,06 quali costi stimati della manodopera entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14 del D.lgs. n. 36/2023, oltre IVA, con un metodo di scelta del contraente mediante *“procedura negoziata”* da aggiudicarsi con il *“offerta economicamente più vantaggiosa”*, così come richiesto dall'Amministrazione delegante;
- della Determinazione Dirigenziale del Settore 5 n° 1902 del 01/09/2023 della Provincia di Avellino con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori di *“Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - Plesso Scuola Materna”* in agro al Comune di Avella a favore di “ing. Francesco Basile” con sede legale in Cimitile (NA) in Via Libertà - C.F. e P.IVA 02515051213, con un ribasso percentuale del 1,60% sull'importo a base di gara determinando così l'importo di aggiudicazione in complessivi € 276.560,98, comprensivo di € 5.000,00 per oneri di sicurezza e € 60.061,06 quali costi stimati della manodopera entrambi non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14, D. Lgs. 36/2023, oltre IVA come per legge;

Dato atto:

- con Determina n. 395 del 15.11.2023, si è proceduto all'esecuzione del contratto in via d'urgenza e sotto riserva di legge a favore della ditta “ing. Francesco Basile” con sede legale in Cimitile (NA) in Via Libertà - C.F. e P.IVA 02515051213, con un ribasso percentuale del 1,60 % sull'importo a base di gara determinando così l'importo di € 280.000,00, comprensivo di € 5.000,00 per oneri di sicurezza e di € 63.061,06 quali costi stimati della manodopera non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14, D. Lgs. 36/2023, oltre IVA;

Vista la nota con la quale la SUA ha comunicato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di che trattasi e ha richiesto, altresì, il pagamento dei seguenti oneri di gara, già impegnati con la succitata determinazione n. 402/2023;

Dato atto che con Determina n. 256 del 23.07.2024 si è proceduto a liquidare all'operatore economico **ING. FRANCESCO BASILE S.R.L.**, tramite bonifico bancario sul conto dedicato ai sensi dell'art. 3 L.136/2010, relativamente alla fattura elettronica n. 5_24 del 05/07/2024, l'importo di € **91.465,45**, di cui € 83.150,41 per imponibile ed € 8.315,04 per IVA al 10%, quale importo relativo al I SAL Lavori relativamente all'intervento *“Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - Plesso Scuola Materna” in agro al Comune di Avella (AV) - CUP J27G22000110006 - CIG: A001A8B83A;*

Dato atto che con Determina n. 50 RG. 87 del 20.02.2025 si è proceduto a liquidare all'operatore economico **ING. FRANCESCO BASILE S.R.L.**, tramite bonifico bancario sul conto dedicato ai sensi dell'art. 3 L.136/2010, relativamente alla fattura elettronica n. FPA 12/24 del 11/12/2024, l'importo di € **91.699,22**, di cui € 83.362,93 per imponibile ed € 8.336,29 per IVA al 10%, quale importo relativo al II SAL Lavori relativamente all'intervento *“Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - Plesso Scuola Materna” in agro al Comune di Avella (AV) - CUP J27G22000110006 - CIG: A001A8B83A;*

Dato atto che per i lavori di cui sopra, è pervenuta la documentazione contabile relativa al III SAL dell'intervento in oggetto, a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Lombardi, in qualità di rapp.te della NOWIRE srl e sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta Ing. Francesco Basile s.r.l. e precisamente acquisita al prot. n. 12107 del 04.11.2025:

- Stato di Avanzamento n. 3 per lavori eseguiti a tutto 31/10/2025;
- Registro di Contabilità n. 3;
- Libretto delle misure n. 3;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Certificato di pagamento n. 3, per un importo pari ad € 76.399,63 oltre iva;

Visto:

- il Certificato di Pagamento n. 3 del 31/10/2025 a firma del RUP arch. Pasquale Maiella, per l'importo di € 76.399,63 oltre iva al 10% per lavori e somministrazioni, di cui € 1.220,67 per ritenuta infortuni 0,5%;
- la fattura elettronica n. FPA 1/25 del 04/11/2025, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 12129 del 04.11.2025 emessa da Ing. Francesco Basile srl per un importo di € **84.039,59**, di cui € 76.399,63 per imponibile ed € 7.639,96 per IVA al 10%, relativamente al III Stato di Avanzamento dei Lavori;

Atteso che la predetta fattura risulta regolarmente acquisita e validata dal Responsabile unico del procedimento;

Ritenuto:

- di procedere all'approvazione della documentazione tecnico contabile presentata relativa al III Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 31.10.2025;
- di procedere alla dovuta liquidazione della fattura n. 1_25 del 04/11/2025, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 12129 del 04.11.2025 emessa da Ing. Francesco Basile srl;

Preso atto che l'operatore economico di cui sopra ha assolto gli obblighi di cui all'art. 3 c.1 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

Acquisita la certificazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che l'operatore economico è in regola con gli adempimenti di competenza INPS_48390955;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del Settore Lavori Pubblici;

Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

Preso atto che il codice identificativo gara della presente procedura è il seguente: **CIG A001A8B83A**;

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D. Lgv. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Visto inoltre,

l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore;

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate

ACQUISITO per il presente provvedimento il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, reso dal responsabile del settore finanziario, che di seguito sottoscrive;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

DI APPROVARE la documentazione contabile relativa al III SAL dell'intervento in oggetto, a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Lombardi, in qualità di rapp.te della NOWIRE srl e sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta Ing. Francesco Basile s.r.l. e precisamente acquisita al prot. n. 12107 del 04.11.2025:

- Stato di Avanzamento n. 3 per lavori eseguiti a tutto 31/10/2025;
- Registro di Contabilità n. 3;
- Libretto delle misure n. 3;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Certificato di pagamento n. 3, per un importo pari ad € 76.399,63 oltre iva;

DI APPROVARE la fattura elettronica n. FPA 1/25 del 04/11/2025, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 12129 del 04.11.2025 emessa da Ing. Francesco Basile srl per un importo di € **84.039,59**, di cui € 76.399,63 per imponibile ed € 7.639,96 per IVA al 10%, relativamente al III Stato di Avanzamento dei Lavori;

DI LIQUIDARE all'operatore economico **ING. FRANCESCO BASILE S.R.L.**, tramite bonifico bancario sul conto dedicato ai sensi dell'art. 3 L.136/2010, relativamente alla fattura elettronica n. FPA 1/25 del 04/11/2025, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 12129 del 04.11.2025 emessa da Ing. Francesco Basile srl per un importo di € 84.039,59, di cui € 76.399,63 per imponibile ed € 7.639,96 per IVA al 10%, quale importo relativo al III SAL Lavori relativamente all'intervento *“Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - Plesso Scuola Materna” in agro al Comune di Avella (AV) - CUP J27G22000110006 - CIG:*

A001A8B83A;

DARE ATTO che la copertura finanziaria complessiva dell'iniziativa è garantita con i fondi di cui al Decreto interministeriale del 23.02.2021 - Contributi anno 2021 per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - art. 1, comma 139 e seguenti, legge 145/2018 -, iscritti sul cap. 2613.1 - Miss. 04 Progr. 02 – impegno 430/23 sub 4 del bilancio 2023/2025;

DARE ATTO della insussistenza, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012 nonché dell'art. 16, del D. Lgs. n. 30/2023, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico del sottoscritto;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 02/12/2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 02/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Subimpegno collegato**Descrizione Impegno:** LAVORI**CIG:** A001A8B83A **CUP:** J27G22000110006**Descrizione Capitolo:** I.C. MONS. P. GUERRIERO PLESSO SCUOLA MATERNA PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE A SERVIZIO MENSA**Vincolo Bilancio:****Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.003	4.2	2613.1		2023	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
430	€ 260.982,15	4	€ 93.396,31		€ 0,00

Creditore**Denominazione:** ing. FRANCESCO BASILE S.R.L. - **Progressivo Fornitore:** 2422**Codice Fiscale:** 02515051213 **P.Iva:** 02515051213**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1234	84.039,59	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

ing. FRANCESCO BASILE S.R.L.

Avella (AV), 02/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 02/12/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 02/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1204, e vi rimarrà fino al 17/12/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 692 del 02/12/2025;

Oggetto: "Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - Plesso Scuola Materna" - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino Missione 4 - Istruzione e ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - Lavori III SAL - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE III ACCONTO.

Avella (AV), 02/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella